Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

КЪМ КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ – ОСОБЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ОБЕКТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ ЗА ДОБИВ НА НЕГАСЕНА ВАР ОТ НАХОДИЩЕ С. КАМЕНЕЦ, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ, (КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КАМЕНЕЦ", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КАМЕНЕЦ, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ), СКЛЮЧЕН НА 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. МЕЖДУ ОБЩИНА СТРАЛДЖА И ЕТ „ЯНА ПЕТРОВА", С. КАМЕНЕЦ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 17 ЯНУАРИ 2007 Г. И АНЕКС ОТ 18 МАЙ 2007 Г.

Днес 19.09.....2023 г. (19-ти септември.....две хиляди двадесет и трета година), в гр. София, на основание:

- чл. 36, ал. 2 и ал. 4, чл. 66б, ал.1, т.4 и чл. 66в, ал. 6 във връзка с чл. 37, ал. 1 и 2 от Закона за подземните богатства, § 108, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 100 от 2010 г.), § 63 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн. ДВ, бр. 14 от 20.02.2015г.), § 87, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020г.), и чл. 3, ал. 4 и чл. 28 от концесионен договор с предмет – особено право на ползване върху обект - публична общинска собственост – строителни материали – варовици за добив на негасена вар от находище с. Каменец, община Стралджа, област Ямбол, сключен на 29 декември 2005 г. между община Стралджа и ЕТ „Яна Петрова", с. Каменец, изменен и допълнен с Допълнително споразумение от 17 януари 2007 г. и Анекс от 18 май 2007 г., и

- Решение № 242 на Министерския съвет от 31 март 2023г. за даване на съгласие за изменение и допълнение на концесионен договор с предмет – особено право на ползване върху обект - публична общинска собственост – строителни материали – варовици за добив на негасена вар, от находище с. Каменец, община Стралджа, област Ямбол, (концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Каменец", разположено в землището на с. Каменец, община Стралджа, област Ямбол), сключен на 29 декември 2005 г. между община Стралджа и ЕТ „Яна

Петрова", с. Каменец, изменен и допълнен с Допълнително споразумение от 17 януари 2007 г. и Анекс от 18 май 2007 г. („Договора"), между:

1. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от министъра на енергетиката **РУМЕН РАДЕВ**, наричан за краткост **Концедент,**

и

2. „ВАРОВИК - КОМЕРС" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 128596728, със седалище и адрес на управление: област Ямбол, община Стралджа, с. Каменец, п. к. 8655, представлявано от управителя **ХРИСТО ХРИСТОВ**, наричан за краткост **Концесионер**,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

§ 1. (1) Срокът на предоставената концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Каменец", разположено в землището на с. Каменец, община Стралджа, област Ямбол, се продължава с 15 (петнадесет) години, считано от 01.01.2021 г.

(2) Концесионерът се задължава:

1. при подписване на това допълнително споразумение да представи на министъра на енергетиката, безусловна и неотменяема банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от финансовото обезпечение за изпълнение на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, в размер на 124 342 (сто двадесет и четири хиляди триста четиридесет и два) лева, за 2023г. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на месец февруари на следващата календарна година. При усвояване изцяло или на част от банковата гаранция, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването й;

2. да уведоми компетентния орган по опазване на околната среда за инвестиционното предложение за добив с оглед определяне на необходимата

процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в съответствие с чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС;

3. в срок до 30 дни от подписване на това допълнително споразумение да постави на терена трайни знаци или маркировка на всички точки по контура на концесионната площ по чл. 1, ал. 1 от Договора, съгласно Приложение № 2. В случай, че в посочения срок концесионерът не е постигнал споразумение с титулярите на права върху земите, покриващи площта, срокът се брои от момента на придобиване на права върху земите от страна на концесионера. В случаите по предходното изречение концесионерът е длъжен да представи доказателства на министъра на енергетиката с оглед установяване на датата на придобиване на права.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задълженията по ал. 2, т. 1, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на гаранцията за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията.

(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 2, т. 3, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в забава в размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 (петдесет) на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС.

§ 2. (1) Концесионерът се задължава да изработи и представи за съгласуване и/или за одобряване от министъра на енергетиката, а при необходимост и с други компетентни държавни органи:

1. изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства, разработен в съответствие с изискванията на чл. 83 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) и въз основа на влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на подземни богатства от находище „Каменец" или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие; срокът за представяне на изменението на проекта по предходното изречение е до 3 (три) месеца от влизане в сила на

решението на компетентния орган по опазване на околната среда; решението е приложение, неразделна част от изменения цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства. След съгласуването на проекта от министъра на енергетиката, същият става неразделна част от концесионния договор;

2. изменения и/или допълнения на актуализирания цялостен работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Стара Загора, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на проекта от министъра на енергетиката;

3. годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проекта; за първата година от подписване на това допълнително споразумение проектът се представя в срока по т. 1; след съгласуване с министъра на енергетиката, годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 1; срокът за представяне е до 3 (три) месеца от влизане в сила на решението по т. 1 на компетентния орган по опазване на околната среда; проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства за рекултивация и след съгласуването му от министъра на енергетиката става неразделна част от концесионния договор; концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;

5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от съответния проект по т. 3;

6. изменение на плана за управление на минните отпадъци; срокът за представяне е до 3 (три) месеца от влизане в сила на решението по т. 1 на компетентния орган по опазване на околната среда; след одобряване от министъра

на енергетиката, планът за управление на минните отпадъци става неразделна част от концесионния договор.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на всяко едно непарично задължение по ал. 1, т. 1, т. 3-6 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 (петдесет) на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко едно задължение.

(3) Когато проектът по ал. 1, т. 4 не съдържа информация за размера на средствата, необходими за рекултивация, респ. за размера на финансовото обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация, консервация и рекултивация, се приема, че съответното задължение не е изпълнено точно. В този случай концесионерът дължи на концедента предвидения в ал. 2 максимален размер на неустойката.

§ 3. (1) В срок до един месец след съгласуване на проекта по § 2, ал. 1, т. 4, страните сключват договор с избрана от тях банка за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(2) В сметката по ал. 1 концесионерът следва да прави вноски за всяка година от срока на концесията в размер 1/30 част от размера на средствата за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в съгласувания с министъра на енергетиката цялостен работен проект по § 2, ал. 1, т. 4.

(3) В 30-дневен срок от откриване на сметката по ал. 1 концесионерът внася 19/30 части от размера на средствата за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в съгласувания с министъра на енергетиката цялостен работен проект по § 2, ал. 1, т. 4. За останалите 11 години от срока на концесията концесионерът внася вноската по ал. 2 ежегодно в срок до 31 януари на съответната година.

(4) Концесионерът е длъжен да представя на концедента доказателства за

извършените преводи по по ал. 3 в срок до три работни дни от депозирането на сумите.

(5) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на проекта по § 2, ал. 1, т. 4, концесионерът е длъжен в срок до един месец след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася суми, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена сумата по сметката по ал. 1, набрана за изтеклия срок на концесията.

(6) Концесионерът има право да ползва средствата по сметката само за покриване на разходи за осъществяване на ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи в концесионната площ на находище „Каменец" след съгласуване на проекта по § 2, ал. 1, т. 4.

(7) Договорът за банкова сметка следва да оправомощава и задължава банката при постъпване на мотивирано писмено искане за освобождаване на средства от сметката, подписано от концесионера и подкрепено с писмени доказателства, установяващи фактическото извършване на разходи от концесионера или основанията и падежите на задълженията на концесионера за извършване на разходи във връзка с реализацията на мероприятията, предвидени в съгласувания работен проект по § 2, ал. 1, т. 4, да уведоми концедента за него, като му предостави копие от внесеното искане и документи.

(8) Банката освобождава средства от доверителната сметка в полза на концесионера въз основа на направено от него писмено искане и след изрично писмено съгласие от страна на концедента; предоставянето на съгласието е въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Приемането на извършените дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи задължително се извършва по местонахождение на обекта – предмет на отчета.

(9) В случай, че натрупаните средства по сметката не са достатъчни за извършване на мероприятията, предвидени в проекта за ликвидация или консервация и рекултивация на засегнатите земи на находището, разликата се поема от концесионера.

---

(10) Когато към датата на прекратяване на договора размерът на набраните по доверителната сметка средства превишава фактическата стойност на необходимите за изпълнение дейности след тяхното приключване, разликата в повече се освобождава в полза на концесионера.

(11) В случаите на предсрочно прекратяване на концесионния договор по вина на концесионера, наличните към момента на прекратяването средства по сметката остават в полза и на разпореждане от концедента и следва да бъдат разходвани от същия за предвидените в проекта по § 2, ал. 1, т. 4, но неизвършени от концесионера мероприятия.

(12) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.

(13) Финансовото обезпечение по този член не може да бъде предмет на принудително изпълнение.

(14) Част или цялата набрана сума по доверителна сметка се освобождава само при условията и по реда на този член – в резултат на изпълнени и приети дейности по проекта по § 2, ал. 1, т. 4 или с оглед на прекратяване на концесионния договор.

(15) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1-5, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на вноската по финансовото обезпечение.

(16) При неизпълнение на задължението за извършване на парична вноска по финансовото обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация, консервация и рекултивация, концедентът има право да събере дължимата сума от предоставената гаранция по чл. 14 от Договора. Редът за внасяне в доверителната сметка на усвоената сума от банковата гаранция по чл. 14 от Договора от страна на министъра на енергетиката, се урежда в договора за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

§ 4. (1) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на това допълнително споразумение концесионерът представя в Министерството на

енергетиката отчет, изготвен в съответствие с приложения към това допълнително споразумение „Образец-отчет за дължимото концесионно плащане" – Приложение № 3, за периода от влизане в сила на споразумението до датата на подписването му и заплаща дължимото концесионно плащане с начислен ДДС за посочения период. Дължимото концесионно плащане по предходното изречение се изчислява по реда на чл. 13 от Договора, както е изменен съгласно § 15 от това допълнително споразумение.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1 концесионерът дължи неустойката по чл. 17, ал. 2, съответно лихвата по чл. 16, ал. 1 от Договора.

§ 5. Банковите гаранции по чл. 14, ал. 2 от Договора и по § 1, ал. 2, т. 1 обезпечават и изпълнението на задълженията по § 3, ал. 3.

§ 6. След подписване на това допълнителното споразумение, добивът на подземно богатство се осъществява след съгласуване и/или одобряване от министъра на енергетиката на проектите и плановете по § 2, ал. 1, изготвени въз основа на влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на подземни богатства от находище „Каменец" или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

§ 7. Глава „I. Предмет на концесията" от договора се изменя така:

„I. ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА

Чл. 1. (1) Концедентът предоставя на концесионера концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – строителни материали – варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Каменец", разположено в землището на с. Каменец, община Стралджа, област Ямбол, описано в Акт за изключителна държавна собственост № 1772 от 7 февруари 2023г., утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството, която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.

(2) Определя концесионна площ с размер 82,1 дка (осемдесет и два декара и една десета), която съвпада с площта на находище „Каменец" и е

индивидуализирана с координатите на точките от № 1 до № 19 в координатна система „БГС 2005", тип на координатите: кадастрални, съгласно Приложение № 2."

§ 8. Член 3 се изменя така:

1. в ал. 2 думите „до 01.01.2020 г." се заменят с „до 01.01.2021 г.";

2. в ал. 4 думите „при условията на чл. 3 от ЗК" се заменят с „по реда и при условията на действащото законодателство";

3. ал. 6 се отменя.

§ 9. Глава „III. Условия за осъществяване на концесията" се изменя така:

„III. УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА

Чл. 4. (1) При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.

(2) Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица, освен с разрешение на Министерския съвет при условията и по реда на действащото законодателство.

Чл. 5. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:

1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита, съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския, съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.), и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето;

3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за

условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);

4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;

5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;

6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на проектите;

7. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;

8. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката.

Чл. 6. (1) За упражняване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.

(2) Концесионерът може да упражнява концесионна дейност само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права, и след приключване на необходимите процедури за промяна на предназначението ѝ при условията и по реда на действащото законодателство.

(3) Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между миннодобивния обект и местните и/или републиканските пътища."

§ 10. Глава „IV. Права и задължения на концесионера" се изменя така:

„IV. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

Чл. 7. ОСНОВНИ ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА:

1. да добива подземни богатства – строителни материали - варовици, в границите на находището по чл. 1, ал. 1;

2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – строителни материали - варовици;

3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията;

4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище „Каменец", складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства – варовици по чл. 1, ал. 1;

5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;

6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по чл. 1, ал. 1.

Чл. 8. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА:

1. да извършва добива на подземните богатства по чл. 1, ал. 1, като:

а/ изпълнява съгласуваните и/или одобрени проекти и планове, които се изискват с Решение № 242 на Министерския съвет от 31 март 2023 г. и с този договор;

б/ разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещо разработване на находището;

в/ изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като спазва изискванията за правилно и безопасно разработване;

г/ управлява и опазва компонентите и факторите на околната среда при условията на чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;

д/ управлява отпадъците от добива и първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на минните отпадъци, одобрен от министъра на енергетиката;

2. да внася дължимото концесионно плащане при условията, по ред и в сроковете, определени в този договор;

3. да уведомява компетентните държавни органи за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;

4. да съставя и води пълна и подробна геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство и да я предоставя за проверка в съответствие с условията на сключения договор;

5. да представя на министъра на енергетиката:

а) шестмесечен отчет, включващ информация за добитите и действително продадени количества варовици и среднопретеглената им продажна цена за отчетния период, и за дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие; отчетът се предоставя до 15 дни след изтичане на всеки отчетен период; отчетът се изготвя съгласно приложения образец (Приложение № 3);

б) в срок до 31 (тридесет и първи) януари на следващата година отчет, включващ информация за:

- вложените инвестиции през изтеклата година;

- изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и за изменението на запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;

в) геоложки доклад за остатъчните запаси и ресурси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, както и при прекратяване на концесионния договор;

6. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията на оправомощени органи и/или лица;

7. да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство;

8. при откриване на минерални, исторически или археологически находки, които имат признаци на културни ценности, да спре временно работата и да уведоми незабавно, но не по-късно от 7-дневен срок, министъра на енергетиката и министъра на културата;

---

9. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;

10. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия по чл. 1, ал. 1 при условията и по реда на действащото към момента на предаването законодателство;

11. да предприема за своя сметка и на своя отговорност всички възможни правни и фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния подробен устройствен план за поземлените имоти, попадащи в концесионната площ.

Чл. 9. ОСНОВНИ ПРАВА НА КОНЦЕДЕНТА:

1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане в сроковете и при условията, определени в този договор;

2. да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:

а/ като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по чл. 8, т. 5;

б/ чрез вземане на проби от всяка продукция, резултат от експлоатацията на находището и чрез извършване на маркшайдерски измервания;

3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост, върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;

4. право да усвои при условия и по ред, определени в този договор изцяло или част от банковите гаранции по чл. 14;

5. да прекрати при условията и по реда на чл. 18 едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от задълженията по Решение № 242 на Министерския съвет от 31 март 2023 г. и/или по договора и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.

Чл. 10. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА:

1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на правата и задълженията по концесията, след като такова бъде поискано, включително чрез своевременно съгласуване и/или одобряване на предоставените от концесионера проекти и планове. В случай на изменение и/или допълнение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства от находище „Каменец", решението на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения и/или допълнения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив с министъра на енергетиката;

2. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;

3. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от концесионера.

§ 11. Глава „V. Права и задължения на концедента" се изменя така:

„V. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 11. (1) Концесионерът се задължава да извърши инвестиции, определени като размер в съгласуваните цялостен и годишни работни проекти за добив и първична преработка и да отчита ежегодно извършените през предходната календарна година инвестиции в съответствие с изискването на чл. 8, т. 5, б. „б". Със стойността на извършените инвестиции не се намалява дължимото концесионно плащане.

(2) Всички подобрения в обекта по чл. 1, ал. 1 се съгласуват предварително с концедента.

(3) Двете страни се задължават да третират информацията и документацията по чл. 13 от ЗПБ като поверителна и да не я предоставят на трети лица, освен в изпълнение на законови изисквания и/или в случай на предоставянето й на третите лица по чл. 12, ал. 1 с цел надлежно изпълнение на отделни работи, свързани с концесията при спазване на условие за поверителност.

Чл. 12. (1) Концесионерът има право да сключва договори с трети лица - физически и/или юридически - подизпълнители, на които възлага изпълнение на отделни работи, свързани с концесията, без да прехвърля правата и задълженията по този договор.

(2) Концесионерът е длъжен да съобразява договорите си с третите лица по ал. 1 с клаузите на концесионния договор, както и при поискване да предоставя на концедента достъп за запознаване при спазване на правилата за поверителност на информацията.

§ 12. Създава се Глава Va „Управление на минните отпадъци":

„Va. УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИТЕ ОТПАДЪЦИ

Чл. 12а. (1) Концесионерът носи отговорност за управлението на минните отпадъци, формирани от неговата дейност.

(2) Концесионерът е длъжен да предприеме за своя сметка всички необходими мерки по управлението на минните отпадъци, целящи:

1. предотвратяване или намаляване образуването на минни отпадъци и на тяхната вредност при отчитане на:

а) управлението на минните отпадъци при проектирането и избора на технология за добив и първична преработка на подземни богатства;

б) промените, които минните отпадъци могат да претърпят при увеличаване на тяхната повърхнина и излагането им на условията над земята;

в) връщането на минните отпадъци обратно в отработените пространства, доколкото това е технически възможно, икономически изгодно и благоприятно за околната среда съобразно нормативните изисквания за опазването й;

г) връщането обратно на горния почвен слой след закриване на съоръжението за минни отпадъци или ако това не е практически възможно - повторното използване на горния почвен слой на друго място;

д) използването на вещества с по-ниска степен на опасност при първичната преработка на подземните богатства при спазване изискването на чл. 87, ал. 2, т. 4 от ЗПБ;

2. оползотворяване на минните отпадъци чрез рециклиране, повторно използване или използване за специфични цели, доколкото това е благоприятно за околната среда съобразно нормативните изисквания за опазването й;

3. гарантиране на безопасното депониране на минните отпадъци чрез предвиждане в проектите по чл. 82 от ЗПБ и изпълнение на дейности и мероприятия

за изграждане, експлоатация и закриване на съоръжения за минни отпадъци в съответствие с плана за управление на минните отпадъци:

а) които обезпечават минимален и ако е възможно - впоследствие никакъв мониторинг, контрол и управление на вече закритото съоръжение за минни отпадъци;

б) изпълнението на които води до предотвратяване или минимизиране на дългосрочни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве;

в) изпълнението на които гарантира дългосрочна геотехническа стабилност на надземните съоръжения за минни отпадъци.

(3) Дейностите по ал. 2 се извършват съгласно изготвен от концесионера и одобрен от министъра на енергетиката план за управление на минните отпадъци, чието съдържание е нормативно установено в чл. 22г, ал. 5 от ЗПБ.

(4) Концесионерът може да възложи задълженията си по ал. 2 на трето лице чрез договор, при условие, че това лице притежава необходимата квалификация, познания и технически възможности за осъществяване на дейностите по управление на минните отпадъци. В този случай третото лице, а не концесионера придобива качеството на оператор на съоръжение за минни отпадъци.

(5) Концесионерът, съответно третото лице по ал. 4, са длъжни да отчитат ежегодно в срок до 31 март пред министъра на енергетиката изпълнението на плана за управление на минните отпадъци, включително за количествата и състава на депонираните минни отпадъци, както и за резултатите и изводите от провеждания собствен мониторинг.

(6) След приключването на дейностите по настоящия договор, в това число и рекултивацията на съоръженията за минни отпадъци, управлението на същите се осъществява съгласно разпоредбите на действащото към момента на закриване на съоръженията законодателство."

§13. Създава се Глава V6 „Забрани за разпореждане и обременяване на концесията и свързаните с нея други права":

„V6. ЗАБРАНИ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОБРЕМЕНЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ДРУГИ ПРАВА

Чл. 126. Концесионерът няма право да променя по какъвто и да е начин предназначението на обекта на концесия.

Чл. 12в. Концесионерът няма право да обременява по какъвто и да е начин с вещни тежести в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесия.

Чл. 12г. Прехвърлянето на правата и/или задълженията по този договор без разрешение на Министерския съвет, е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на концедента. В този случай концедентът не дължи обезщетение на концесионера или на което и да е трето лице."

§ 14. Създава се Глава Vв „Изисквания, свързани с опазване на околната среда, човешкото здраве, защитени със закон територии и обекти, културни ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред":

„Vв. ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗАЩИТЕНИ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ, КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ, НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл. 12д. (1) Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на Закона за подземните богатства, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства, и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, човешкото здраве, земеделските земи, горите и културните ценности.

(2) За изпълнение на изискванията по опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства концесионерът е длъжен:

1. да осъществява дейностите по добив и преработка на подземни богатства в съответствие с изискванията на действащото законодателство;

2. да спазва утвърдения с работните проекти ред за промишлено усвояване на запасите и ресурсите на подземни богатства, за първичната им преработка, както и мерките за опазване и възстановяване на земните недра и околната среда;

3. да води съгласно действащата нормативна уредба необходимата геолого-маркшайдерска и статистическа документация за установяване движението на запасите и ресурсите на подземни богатства и показателите за степента и качеството на извличането им от земните недра (загуби и обедняване);

4. да извлича оптимално полезните компоненти от добитите подземни богатства при първичната им преработка;

5. да документира и съгласува с министъра на енергетиката допуснати извънпроектни загуби на подземни богатства и на полезни компоненти при добива и първичната им преработка;

6. да предоставя на органите по опазване на земните недра и околната среда справки и обяснения, необходими за изпълнение на служебните им задължения.

Чл. 12е. (1) При възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за безопасността и здравето на населението, както и от разрушаване или увреждане на културни ценности, по причини независещи от концесионера, страните могат:

1. да се споразумеят за временно спиране действието на договора до отстраняване на горепосочените обстоятелства;

2. да променят условията на концесионния договор по взаимно съгласие;

3. да прекратят договора предсрочно по взаимно съгласие.

(2) При непостигане на съгласие по предходната алинея концесионният договор може да бъде прекратен едностранно, като концедентът отправя до концесионера писмено предизвестие за прекратяване на договора в едномесечен срок и се задължава да даде на концесионера подходящ срок да напусне обекта.

(3) При възникване на опасност по ал. 1 концесионерът е длъжен писмено да уведоми концедента за обстоятелството, незабавно след узнаването му. При неизпълнение на това задължение концесионерът дължи обезщетение на концедента за причинените вреди.

(4) Концесията може да се прекрати с решение на Министерския съвет при спазване изискванията на чл. 18 и в случай на неспазване от страна на концесионера на изискванията за опазване на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства, за опазване на околната среда и на човешкото здраве и рекултивация на нарушените терени или за управление на минните отпадъци.

(5) За наличието на обстоятелствата по ал. 1 или ал. 4 компетентните органи уведомяват Министерския съвет и министъра на енергетиката, заедно с мотивирано предложение за необходимостта от предприемане на действия за прекратяване на концесията.

(6) В случаите на прекратяване на концесията при условията на ал. 2, на

концесионера се дължи обезщетение за вредите, които са пряка и непосредствена последица от прекратяването.

(7) Обезщетението по ал. 6 не се дължи, когато прекратяването се дължи на виновно поведение на концесионера."

§15. Глава VI. „Размери, начин за изпълнение на задължението за заплащане на концесионното възнаграждение" се изменя така:

„VI. ВИД, РАЗМЕР И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

Чл. 13. (1) За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, годишно концесионно плащане, върху размера на което се дължи данък върху добавената стойност (ДДС), както следва:

1. Парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-то число на месеца, следващ отчетния период;

2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията;

3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г., изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.) (Наредбата);

4. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по т. 3 не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а" – скали за трошени фракции, и ал. 4 от Методиката - приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и последващите му изменения;

---

5. Минималният размер на дължимото концесионно плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 28 917 тона/шестмесечие добити варовици и предвидените стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 4;

(2) Дължимото концесионно плащане, както и дължимия ДДС, се внасят в пълен размер по сметка на Министерство на енергетиката в сроковете по ал. 1, т. 1.

(3) Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по бюджета на община Стралджа, част от извършеното концесионно плащане в размер 50 (петдесет) на сто, без ДДС.

(4) Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства. Концесионно плащане не се дължи от датата, на която е започнало реализирането на дейностите по съгласувания проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Датата на стартиране на дейностите се удостоверява с подписан между концесионера и представител/и на концедента протокол или с протокол за предаване на строителната площадка, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ, бр. 72 от 2003 г.). Концесионерът уведомява министъра на енергетиката предварително в 14-дневен срок за предвидената дата на подписване на протокола по предходното изречение.

(5) Размерът на концесионното плащане по ал. 1, т. 3 и минималният размер на концесионното плащане по ал. 1, т. 4 и 5 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо условията и реда за тяхното определяне."

§16. Глава „VII. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по договора" се изменя така:

„VII. ВИД И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА

Чл. 14. (1) Концесионерът се задължава да предоставя на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишната вноска от финансовото обезпечение за изпълнение на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

(2) Банковата гаранция по ал. 1 е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година.

(3) Банковата гаранция по ал. 2 следва да е валидна до последния календарен ден на месец февруари на следващата година.

(4) В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима вноска по финансовото обезпечение за изпълнение на дейностите по ликвидация, консервация и рекултивация, ДДС, лихви и неустойки, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера.

(5) При усвояване изцяло или на част от банковата гаранция по ал. 2, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването ѝ."

§17. Глава „VIII. Контрол" се изменя така:

„VIII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. (1) Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката.

(2) Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на

изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.

(3) Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;

2. назначена от министъра на енергетиката комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);

3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 15а, ал. 4.

Чл. 15а. (1) Длъжностните лица по чл. 15, ал. 3, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;

2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

(2) Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

(3) Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 15, ал. 3, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

(4) В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност.

Чл. 15б. (1) Контролните органи и лица по чл. 15, ал. 3 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;

2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

(2) Длъжностните лица по чл. 15, ал. 3, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи."

---

§ 18. Създава се Глава VIIIа „НАПУСКАНЕ НА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯ":

„VIIIа. НАПУСКАНЕ НА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯ

Чл. 15в. (1) Концесионерът напуска обекта на концесия, след изпълнение на съгласуван от министъра на енергетиката проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(2) Концесионерът извършва ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, когато е налице необходимост от цялостно и окончателно преустановяване на добивната дейност в обекта, с последващо ликвидиране на всички разкриващи изработки и свързаните с тях съоръжения, когато технико-икономическите и финансови резултати са отрицателни и в близка перспектива няма основание да се очаква подобряването им или запасите от подземни богатства са изчерпани.

(3) Концесионерът извършва консервация на миннодобивния обект, когато е налице необходимост от временно преустановяване на добива на подземни богатства и свързаните с него работи поради трайни неблагоприятни пазарни условия за реализация на продукцията, при задължително запазване възможностите за привеждане на основните минни изработки и съоръжения в състояние годни за експлоатация или използване за други цели. Искането за извършване на консервация, следва да бъде обосновавано с мотиви, поради които се налага.

Чл. 15г. (1) Консервиране на миннодобивния обект се извършва за определен период от време, който не може да бъде по-дълъг от 2 години.

(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен с едно продължение до 2 години, при условие, че концесионерът обоснове трайна тенденция на обстоятелствата по чл. 15в, ал. 3.

(3) Концесионерът внася предложението за удължаване на срока на консервиране на обекта за разглеждане от министъра на енергетиката в срок до два месеца преди изтичане на срока по ал. 1.

Чл. 15д. (1) На консервация подлежат миннодобивни обекти, които са въведени в експлоатация.

(2) За времето на консервиране на концесионния обект, действието на концесионния договор се спира.

Чл. 15е. (1) Дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи се изпълняват в съответствие със съгласувания от министъра на енергетиката актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(2) За времето на изпълнение на съгласуван проект за консервация на миннодобивния обект, концесионерът е длъжен да изпълнява предвидените в цялостния и годишните проекти за добив и първична преработка дейности по опазване на околната среда в района на концесионния обект.

(3) В едномесечен срок след приключване на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, концесионерът уведомява за това обстоятелство министъра на енергетиката като представя отчет за изпълнение на актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(4) Отчетът по предходната алинея се приема след представяне на доказателства от страна на концесионера, че съответните компетентни органи са приели извършените дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи."

§19. Глава „IX. Неизпълнение на задълженията по договора" се изменя така:

„IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане по този договор концесионерът дължи освен главницата, лихва в размер на законната лихва за забава в български лева, както и всички разходи, които концедентът е направил във връзка със събиране на дължимите от концесионера плащания. Концесионерът дължи лихва в размер на законната лихва за забава и при неизпълнение или забавено изпълнение на задължението за плащане на данък добавена стойност (ДДС) върху концесионното плащане.

(2) В случаите по ал. 1 концедентът уведомява писмено концесионера по реда на чл. 18, ал. 1 за размера на дължимите главница, лихви и разходи, като прилага и съответните документи, доказващи извършените плащания, направени във връзка със събиране на вземанията си.

(3) В случай че концесионерът не заплати дължимите суми в указания в уведомлението по ал. 2 срок, концедентът има право да ги събере от гаранцията по чл. 14, ал. 1, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което се изпраща и на концесионера.

Чл. 17. (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на всяко едно свое задължение по чл. 8, т. 6 и т. 10, както и при нарушаване или неизпълнение на условие за осъществяване на концесията, концесионерът дължи:

1. изпълнение на задължението/условието или съобразяване с условието на концесията,

и

2. неустойка в размер 10 на сто от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от непаричните задължения по чл. 8, т. 5 и чл. 12а, ал. 5, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко едно задължение.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 14, ал. 2 и 3, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната гаранция за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията.

(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 14, ал. 5, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто на ден, изчислена върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не повече от стойността на гаранцията.

(5) Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера, концедентът има право да търси и обезщетение по общите правила.

Чл. 18. (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по този договор, както и при нарушаване на условие за осъществяване на концесията, концедентът отправя писмена покана за

доброволно изпълнение до концесионера, в която посочва вида на неизпълнението/нарушението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на поканата. Срокът за отстраняване на неизпълнението или за започване на неговото отстраняване, в зависимост от вида на задължението/условието, не може да бъде по-кратък от 14 и по-дълъг от 60 дни. Изпълнението на задължение в посочения в поканата срок, ведно със заплащане на дължимите лихва или неустойка, заличава последиците на констатираното неизпълнение.

(2) При неизпълнение на задължението в срока, посочен в отправената покана, концедентът има право да спре действието на договора по реда на чл. 68 от ЗПБ и чл. 14 от концесионния договор.

(3) В случай, че в периода на спиране действието на договора, концесионерът не изпълни задължението си (ведно с дължимите лихва и неустойка), концедентът може да прекрати концесионния договор.

Чл. 19. Концесионерът носи отговорност съобразно условията на този договор и за дейностите, извършвани от лицата по чл. 12, ал. 1 и чл. 12а, ал. 4 като за свои действия."

§20. Глава „Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА" се изменя така:

„Х. ОСНОВАНИЯ ЗА СПИРАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ. ПРАВА НА ИЗПРАВНАТА СТРАНА

Чл. 20. (1) Страната, която е в невъзможност да изпълни свое задължение, в резултат на непреодолима сила уведомява писмено другата страна в 30-дневен срок от настъпване на непреодолимата сила за характера й, датата на нейното настъпване и възможните последствия за изпълнението на договора. Уведомлението се подкрепя с писмени доказателства за настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване в горепосочения срок, страната дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(2) Докато трае непреодолимата сила изпълнението на засегнатите задължения се спира. Ако непреодолимата сила води до невъзможност за осъществяване на добив на подземни богатства от обекта на концесия, действието на целия концесионен договор се спира. За периода от спирането до възобновяване на дейността, страните уреждат отношенията си с допълнително писмено

споразумение. Спирането на договора води и до спиране на срока, за който е предоставена концесията.

(3) При продължаване на непреодолимата сила повече от една година след спирането, договорът може да бъде прекратен едностранно от всяка от страните с тримесечно писмено предизвестие, при условие, че тази страна вече няма интерес от изпълнението на договора.

(4) Страната, която е била засегната от непреодолимата сила е длъжна да уведоми писмено другата страна относно отпадането й, като посочи датата, от която изпълнението на договора или на засегнатите задължения и свързаните с тях насрещни задължения се възобновява. Уведомлението следва да бъде извършено не по-късно от пет работни дни от отпадането на невъзможността за изпълнение.

Чл. 21. (1) Концедентът има право да спре действието на концесията, когато концесионера извършва дейности, които са в противоречие с действащото законодателство или нарушават клаузите на сключения договор. В случай на спиране концедентът уведомява писмено концесионера за причините и му определя срок за съобразяване с условията по договора. Действието на концесията се подновява, в случай че концесионерът отстрани причините, довели до спирането, в срока, определен от концедента.

(2) Когато действието на концесията е спряно по реда на ал. 1, концесионерът няма право да упражнява правата си по този договор, както и да търси обезщетение за пропуснати ползи за периода на спиране.

(3) Спирането по ал. 1 не удължава срока на концесионния договор.

(4) Когато действието на концесията е било спряно по реда на този член и концесионерът не е отстранил причините в дадения му по ал. 1 срок, договорът може да се прекрати с решение на концедента.

(5) При прекратяване на договора в случаите по този член, концесионерът носи отговорност за претърпените вреди и пропуснатите ползи, причинени от прекратяването, включително и за срока на спиране.

Чл. 22. (1) Настоящият договор се прекратява и в следните случаи:

1. с изтичането на срока на концесията и след приемане от страна на компетентните органи на дейностите по ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи и гори;

2. при обективна невъзможност за осъществяване на дейностите по предоставената концесия;

3. при влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на концесионера;

4. по взаимно съгласие на страните;

5. по силата на съдебно решение;

6. при прекратяване на юридическото лице-концесионер, освен ако Министерският съвет даде съгласие договора да бъде продължен с правоприемник при условията на чл. 67, ал. 4 от ЗПБ;

(2) Прекратяването на този договор не засяга задълженията на страните, за които в съответствие с този договор или приложимото право, е предвидено изпълнение след изтичане срока на концесията или задължения, които възникват по договор във връзка с прекратяването.

Чл. 22а. (1) При прекратяване на договора в случаите по чл. 12г, чл. 12е, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 4, чл. 20, ал. 3 и чл. 21, ал. 4, концесионерът извършва пълна рекултивация на засегнатата земя.

(2) При прекратяване на концесионния договор, концесионерът се задължава да предаде държането на обекта на концесия, на концедента в съответствие с действащото към момента на предаването законодателство."

§21. Глава „XI. Начин на уреждане на споровете и други условия, свързани с договора" се изменя така:

„XI. НАЧИНИ ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 23. Всички спорове, възникнали между страните се решават по взаимно писмено съгласие между тях.

Чл. 24. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, действителност, изпълнение или прекратяване, които не могат да бъдат уредени по взаимно съгласие на страните, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.

Чл. 25. Тълкуването на настоящия договор ще се извършва съгласно

българското материално право, а всички възникнали спорове ще се решават по реда на българското процесуално право.

Чл. 26. (1) Всички съобщения между страните във връзка с изпълнението на договора ще се извършват в писмена форма.

(2) Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс, чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс, с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението.

(3) Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:	**ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:**
Република България	Република България
гр. София 1000	с. Каменец 8655
ул. "Триадица" №8	област Ямбол, община Стралджа
Министерство на енергетиката:	**„ВАРОВИК - КОМЕРС" ЕООД**
телефон: 02 9263 197; 02 9263 272;	телефон: 0886101804; 0899187923
факс: 02 9263 252	факс: 04754231
	e-mail: info@varovik.com

(4) При промяна в данните, посочени в ал. 3 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в тридневен срок от настъпване на промяната.

(5) В случай на неизпълнение на задължението по предходния член, съобщение, изпратено на стария адрес (в т.ч. и електронен) или факс ще се счита за изпратено по надлежния ред.

Чл. 27. Всички документи при или по повод изпълнението на настоящия договор се съставят на български език.

Чл. 28. Изменения и допълнения в настоящия договор се правят само по взаимно писмено съгласие на страните чрез подписване на допълнителни

споразумения.

Чл. 29. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство."

§ 22. Създава се допълнителна разпоредба:

„ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1. Термините, използвани в текста на настоящия договор ще се разбират и тълкуват, както следва:

1. НОРМАТИВНА УРЕДБА/ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – действащите към всеки момент от действието на концесионния договор български закони и подзаконови нормативни актове.

2. ЦЯЛОСТЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ - означава работен проект за добив и първична преработка за целия срок на предоставената концесия, който включва общата концепция за осъществяване на дейностите за срока на концесията и съдържа данни за техния общ обем, техническите и технологичните решения, сроковете за изпълнение на предвижданите геологопроучвателни, миннодобивни и преработвателни дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве, към който се прилага като раздел или самостоятелен проект, работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи за периода. Проектът следва да се изготви в съответствие с Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25 октомври 2013 г. (обн. ДВ бр. 95 от 01.11.2013 г.).

3. ГОДИШЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ – означава годишен работен проект за календарна година, който включва подробни данни и разчети за техническите и технологичните решения, обема на геологопроучвателните, миннодобивните и преработвателните дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве,

---

към който се прилага като раздел или самостоятелен проект, работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи за периода. Проектите следва да са изготвени в съответствие с Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25 октомври 2013 г. (обн. ДВ бр. 95 от 01.11.2013 г.).

4. ПРОЕКТ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ КОНСЕРВАЦИЯ НА МИННОДОБИВНИЯ ОБЕКТ И ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ЗЕМИ В КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ – проект, който съдържа изчерпателни данни за обема, техническото изпълнение и сроковете за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, за размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве и културните ценности.

Цялостният и годишните проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи в концесионната площ са неразделна част от цялостния и годишните работни проекти за добив и първична преработка и съдържат текстова и графична част. Текстовата и графичната част се оформят съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване.

5. ОПЕРАТОР НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА МИННИ ОТПАДЪЦИ – концесионерът или друго юридическо или физическо лице, на което концесионерът е възложил управлението на минните отпадъци, включително по отношение на временното им съхранение.

6. ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИ ОТПАДЪЦИ – план, който се изработва от операторите на съоръжения за минни отпадъци и съдържа: предложение за категория на съоръжението по чл. 22б, ал. 4 от ЗПБ с обосновка;

характеристика на минните отпадъци и прогнозното им количество; описание на дейността, пораждаща минните отпадъци; възможните рискове за околната среда и човешкото здраве, както и превантивни мерки за минимизиране на въздействието върху околната среда; предложени процедури за контрол и мониторинг; предложен план за закриване на съоръжението, мерки за предотвратяване влошаването на състоянието на водите и за предотвратяване и минимизиране на замърсяването на въздуха и почвата; информация и описание как избраните технологии за добив и първична преработка на подземни богатства ще постигнат целите по чл. 22а, ал. 4, т. 1 от ЗПБ.

7. ИНВЕСТИЦИИ – разходи за придобиване, разширяване и възстановяване на дълготрайни материални активи, за опазване и възстановяване на околната среда, за допроучване на концесионния обект и/или за внедряване на технологии или информационни системи и/или за придобиване на патенти, лицензии и ноу-хау, свързани с дейностите по концесията, извършени от концесионера със собствени средства и/или със средства, предоставени му от трети лица чрез каквито и да е допустими по българското законодателство финансови инструменти, включително кредитиране.

8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА - непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което прави обективно невъзможно изпълнението на задължение, различно от парично задължение, на страна по този договор, и което не може да й бъде вменено във вина, включително природни бедствия, пожар, епидемия, наводнение, буря, земетресение, неблагоприятни атмосферни условия, стихийни бедствия, враждебни действия или условия, възникващи от или по причина на война или активни враждебни действия (обявени или необявени), граждански безредици, въстания, стачки, бунтове, акт, действие или бездействие на компетентен административен орган. За непреодолима сила се счита и непостигане на съгласие или отказ на който и да е от собствениците на имоти, разположени в границата на концесионната площ на находище „Каменец" и необходими за реализиране на миннодобивните дейности, да преговаря за даване на съгласие за учредяване на вещно право на ползване на съответния имот. Наличието на посочените обстоятелства ще се доказва от концесионера с копие на нотариална покана, получена от адресата й и/или констативен протокол, съставен по реда на член 593 от ГПК, придружени с

доказателства и мотиви, от които е видно, че съгласието за ползване на всеки един от посочените имоти е абсолютно условие по геоложки съображения за успешното провеждане на миннодобивните работи и постигане на целите на цялостния и годишния работни проекти за добив и първична преработка."

§ 23. Създават се заключителни разпоредби:

„Заключителни разпоредби

§ 2. Правото на собственост върху обекта на концесията се установява с Акт за изключителна държавна собственост № 1772 от 9 февруари 2023г. (Приложение № 1).

§ 3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от 01.01.2021 г."

§ 24. Приложение № 1 от концесионния договор „Акт за ПОС № 686/02.09.2004 г." се заменя с Приложение № 1 към настоящото допълнително споразумение.

§ 25. Приложение № 2 от концесионния договор „Съгласувателно писмо от МОСВ с координати на характерните точки от крайния контур" се заменя с Приложение № 2 към настоящото допълнително споразумение.

§ 26. Приложение № 3 от концесионния договор „Решение на ОбС № 253/Протокол № 22/03.11.2005 г." се заменя с Приложение № 3 към настоящото допълнително споразумение.

§ 27. Допълнителното споразумение заедно с всички приложения към него е изготвено в два еднообразни екземпляра на български език – по един за концедента и за концесионера.

§ 28. Всеки екземпляр от допълнителното споразумение съдържа 34 (тридесет и четири) страници ведно със заглавните и уводните страници и 3 броя приложения към него, като всички страници на допълнителното споразумение и приложенията се подписват от всяка от страните.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са следните приложения:

Приложение № 1 – Акт за изключителна държавна собственост № 1772/07.02.2023г.

Приложение № 2

Схема на концесионната площ на находище „Каменец";

Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ в координатна система „БГС 2005", тип на координатите: кадастрални;

Специализирана карта на находище „Каменец";

Приложение № 3 – Образец – отчет за дължимото концесионно плащане;

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от концесионен договор с предмет – особено право на ползване върху обект - публична общинска собственост – строителни материали – варовици за добив на негасена вар от находище с. Каменец, община Стралджа, област Ямбол, сключен на 29.12.2005 г. между община Стралджа и ЕТ „Яна Петрова", с. Каменец, изменен и допълнен с Допълнително споразумение от 17 януари 2007 г. и Анекс от 18 май 2007 г.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....

РУМЕН РАДЕВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....

ХРИСТО ХРИСТОВ
УПРАВИТЕЛ